Note d'expertise — Formation continue certifiante niveau 5

Choix des RNCP, financement, trésorerie, réponse DEETS, conformité RGPD et IA Act — octobre 2026

1. Synthèse en 6 décisions

1. **Rester organisme de formation continue** : les deux titres se préparent en formation continue et en contrat de professionnalisation sans statut de CFA (fiches RNCP41853 et RNCP38575 : voies d'accès « formation continue » et « contrat de professionnalisation » ouvertes).
2. **Répondre à la DEETS avant le délai de 12 jours** par la version A (suspension de la demande d'extension) ; garder le dossier des 18 pièces prêt.
3. **Ouvrir d'abord le TP Manager d'établissement marchand (MEM)** pour les publics France Travail et Missions Locales ; **puis le TP Responsable de petite ou moyenne structure (RPMS)** pour les salariés, créateurs et repreneurs (CPF, OPCO).
4. **Ajouter le module IA (42 h)** dans chaque parcours : c'est votre avantage concurrentiel, et il répond à l'obligation de maîtrise de l'IA (IA Act, art. 4).
5. **Obtenir l'agrément DEETS pour organiser les sessions d'examen**, ou signer un partenariat avec un centre agréé en attendant (prévoir au moins 7 mois avant la première session).
6. **Sécuriser la trésorerie** en combinant plusieurs financeurs et des formations courtes en intra-entreprise (IA, RGPD) qui financent le démarrage des parcours longs.

2. Raisonnement étape par étape

Étape 1 — Contraintes

Contrainte	Conséquence
Formation continue, pas d'apprentissage	Pas de NPEC OPCO ; financeurs : CPF, France Travail, Région, OPCO (plan, Pro-A, contrat de professionnalisation), Transitions Pro, particuliers
Niveau 5 avec responsabilité et IA	Titres de management de niveau 5 ; l'IA n'apparaît dans aucun des deux référentiels → module complémentaire de l'organisme
Faible taux d'abandon	Sélection à l'entrée, rémunération du stagiaire pendant la formation, alternance courte centre / entreprise, suivi social
Missions Locales et France Travail	Public demandeur d'emploi, souvent jeune et peu expérimenté → titre accessible sans expérience de direction

Contrainte	Conséquence
Trésorerie	Éviter la dépendance à un seul financeur payé à terme échu ; facturer par étapes
La Réunion	Marchés publics de la Région, Carif-Oref Réunion, DEETS 974, réalités locales (cyclones, mobilité, insularité)

Étape 2 — Comparaison des deux titres que vous avez transmis

Critère	MEM — RNCP41853	RPMS — RNCP38575
Version	Nouvelle version : parcours à partir du 03/03/2026, jusqu'au 02/03/2031	Parcours depuis le 08/02/2024, jusqu'au 08/02/2029
Public type	Demandeurs d'emploi, jeunes avec expérience commerciale, employés de commerce	Salariés expérimentés, créateurs et repreneurs, responsables associatifs
Adéquation Missions Locales	Forte (métier accessible, secteur recruteur)	Faible à moyenne (demande de la maturité professionnelle)
Épreuve	7 h 55 : mise en situation 4 h sur poste informatique + entretiens + 2 productions	1 h 35 : présentation d'un projet + entretiens
Exigence matérielle pour être centre d'examen	Élevée (postes, maquettes, surveillant)	Faible
Période en entreprise minimale	280 h (arrêté du 4 décembre 2025, art. 6)	210 h selon plusieurs organismes — [À VÉRIFIER dans l'arrêté]
Insertion nationale (6 mois, global)	76 % (2024)	69 % (2022)
Lien avec votre expertise	Vente, management, soft skills	Management, gouvernance, IA, RGPD : très fort
Volume horaire proposé	560 h centre + 280 h entreprise	595 h centre + 210 h entreprise

Étape 3 — Décision

Les deux titres sont complémentaires et non concurrents. Le MEM répond à votre objectif « Missions Locales / France Travail / faible abandon » ; le RPMS valorise votre positionnement unique (direction de TPE-PME + IA + gouvernance des données), sur un marché de salariés et de dirigeants plus solvable (CPF, OPCO). Ordre conseillé : MEM en premier (volume), RPMS en second (marge et image).

Autres titres de niveau 5 qui pourraient compléter l'offre plus tard : je ne les recommande pas sans vérification de leur fiche RNCP active et de la demande locale (France Travail

BMO, Carif-Oref Réunion). [À VÉRIFIER ensemble avant toute décision.] Pour l'IA, envisagez d'associer au parcours une certification du répertoire spécifique (RS) dédiée aux usages de l'IA, finançable par le CPF, à sélectionner sur francecompetences.fr.

3. Financement et trésorerie

Financeur	Public	Points clés de trésorerie
CPF (Caisse des Dépôts)	Salariés, demandeurs d'emploi	Paiement après déclaration de service fait ; acomptes ou facturation intermédiaire [À VÉRIFIER : CGU EDOF en vigueur]. Le reste à charge forfaitaire ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi.
France Travail (AIF, AFC, POEI)	Demandeurs d'emploi	Rémunération du stagiaire maintenue (ARE ou rémunération de formation) → levier anti-abandon majeur. Modalités de paiement de l'organisme [À VÉRIFIER auprès de la direction régionale].
Région Réunion (marché public)	Demandeurs d'emploi	Le code de la commande publique prévoit une avance et des acomptes (R.2191-3 et suivants) — taux et rythme fixés par le marché [À VÉRIFIER].
OPCO (plan, Pro-A, contrat de professionnalisation)	Salariés, nouveaux embauchés	Contrat de professionnalisation : salarié rémunéré par l'employeur (faible abandon), forfait horaire de branche, sans statut de CFA.
Particuliers	Tous	Acompte de 30 % maximum après le délai de rétractation de 10 jours (art. L.6353-6), solde échelonné.
Intra-entreprise courte (IA, RGPD, management)	TPE-PME	Facturation rapide, marge élevée : finance le démarrage des parcours longs.

Règle d'or : un échéancier contractuel par étape (entrée / mi-parcours / fin) pour chaque convention, et un fonds de roulement couvrant 3 mois de charges avant d'ouvrir la première session longue.

4. Réponse au courriel de la DEETS

Ce courriel liste les conditions de l'article L.6351-5 du code du travail pour étendre une déclaration d'activité à l'apprentissage. Ces 18 pièces reprennent les missions des CFA (art. L.6231-2). Elles ne sont pas exigées pour la formation continue. Deux options :

Option	Avantages	Risques
A — Suspendre la demande (recommandée)	Cohérent avec votre stratégie ; évite un dossier incomplet ;	Aucun : vous pourrez

Option	Avantages	Risques
	aucune nouvelle obligation	redemander plus tard
B — Envoyer le dossier complet	Ouvre l'apprentissage	Exige l'extension Qualiopi, des moyens réels (salarié dédié aux relations entreprises, locaux), le respect des missions CFA ; contrôle renforcé

5. Ce que contient le dossier

Dossier	Contenu
01_Reponse_DEETS	Courriels versions A et B ; dossier des 18 pièces
02_MEM et 02_RPMS	Programme (Qualiopi ind. 1-2), déroulé pédagogique + grilles critériées, décomposition des heures semaine par semaine + rétroplanning
03_Parcours_stagiaire	15 documents, de l'inscription au suivi à 6 mois
04_RGPD_IA_Act	Registre des traitements, information, conservation, violations, charte IA et cartographie IA Act
05_Pilotage_annuel	Pièces par financeur et contrôleur, calendrier annuel, tableau de bord Excel (heures, indicateurs, absences)

6. Autocritique et corrections apportées

Angle	Faille identifiée	Correction
Juridique	Les durées de conservation des financeurs (notamment FSE+) peuvent dépasser 5 ans	Signalé [À VÉRIFIER] dans le registre ; aligner sur chaque convention
Juridique	Durée de la période en entreprise du RPMS non confirmée par un texte officiel consulté	Marquée [À VÉRIFIER] ; ne pas diffuser le programme RPMS avant vérification
Juridique	Calendrier IA Act des systèmes à haut risque possiblement reporté	Signalé dans la charte ; la politique YEBA (aucune IA décisionnelle) reste valable quel que soit le calendrier
Faisabilité	Le MEM impose un plateau informatique pour l'examen	Partenariat avec un centre agréé en attendant l'agrément ; investissement progressif
Faisabilité	Vous êtes souvent en retard sur votre programme	Rétroplanning à cocher, semaines incomplètes servant de rattrapage,

Angle	Faille identifiée	Correction
		préparation 2 semaines avant chaque module
Économique	Paiement à terme échu des financeurs publics	Diversification des financeurs + intra courtes + échéanciers
Social	Public Missions Locales : freins périphériques	Plan anti-décrochage, rémunération vérifiée avant l'entrée, alternance courte
Sécurité	Dossiers stagiaires sensibles (identité, NIR, handicap)	Outils hébergés dans l'UE, chiffrement, accès restreint, dossier handicap séparé
Écologique	Impression des dossiers	Dématérialisation (sauf pièces d'examen imprimées exigées), supports numériques accessibles
Politique	Dépendance aux appels d'offres régionaux	Présence parallèle sur le CPF et l'intra-entreprise
Technologique	Données de l'entreprise non récupérées automatiquement	Accès réseau à entreprise.api.gouv.fr indisponible ici, et cette API exige une habilitation : champs [À COMPLÉTER] à remplir à partir de votre avis de situation INSEE / extrait RNE

7. Questions à trancher

7. Forme juridique de YEBA FORMATIONS (société avec statuts ou entreprise individuelle) ?
8. Date de réception du courriel de la DEETS (pour calculer la date limite de 12 jours) ?
9. Périmètre exact du certificat Qualiopi 25FOR02027.1 (catégories couvertes) et date de l'audit de surveillance ?
10. Rythme retenu par titre : option A (35 h), B (21 h) ou C (par blocs) ?
11. Horaires, pauses, adresse des locaux, capacité, équipement informatique ?
12. Tarifs envisagés par titre et par CCP ?
13. Le logo transmis est-il bien la version « sans l'œil » ? (c'est ce fichier qui est utilisé dans tous les documents)
14. Souhaitez-vous viser l'agrément de centre d'examen dès 2027, ou d'abord un partenariat ?

8. Sources

- Fiche RNCP41853 — TP Manager d'établissement marchand, francecompetences.fr (fiche PDF transmise, consultée le 21/10/2026).
- Fiche RNCP38575 — TP Responsable de petite ou moyenne structure, francecompetences.fr (fiche PDF transmise, consultée le 21/10/2026).
- Durée de la période en entreprise RPMS (210 h) : extraits des sites icademie.com et etudis.net — source secondaire, à confirmer.
- Agrément des sessions de titres professionnels : formulaires DREETS (Corse, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes) et démarche « DEETS 974 — demande d'agrément pour organiser des sessions » sur demarche.numerique.gouv.fr.
- Code du travail : articles L.6351-5, L.6353-1 à L.6353-7, L.6354-1, R.6352-1 à R.6352-15, L.6222-12-1, L.6222-18-2, L.8222-1.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) ; règlement (UE) 2024/1689 (IA Act), articles 4, 5, 50 et annexe III.

🔒 RGPD / IA Act — points de conformité de ce document

RGPD : toutes les données de stagiaires, candidats et prospects de ce dossier relèvent du RGPD (registre RGPD-01).

IA Act : la formation professionnelle relève de l'annexe III (haut risque) pour l'admission, l'évaluation et la surveillance des examens. La politique de YEBA FORMATIONS exclut ces usages.